



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 95ª D.P. HELIÓPOLIS

Boletim No.: 720/2017

INICIADO: 21/02/2017 16:05hs e EMITIDO: 21/02/2017 20:59hs

Folha : 1

JLLPSWCBDKEEFNZY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA ALMIRANTE NUNES, 55 - SACOMA - CEP: 04231-000 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 95 D.P. - HELIOPOLIS

Ocorrência: 21/02/2017 às 15:30 horas

Comunicação: 21/02/2017 às 16:05 horas

Elaboração: 21/02/2017 às 16:05 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- VALESKA PESSOA TEIXEIRA - Presente ao plantão - RG: 49686123-SP
Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: CTPS ORIGINAL
Mãe: JOSEANE PESSOA TEIXEIRA - Natural de: SÃO PAULO - Sexo: Feminino
Nascimento: 16/12/1993 23 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 2 Grau incompleto
CPF: 40684044889 - E-mail: VALESKA_VIDA@HOTMAIL.COM
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
Endereço Residencial: VIELA PARDAL, 22 - CID. NOVA HELIÓPOLIS - S.PAULO
SP - Telefones: (11)94887-0283 - Outros (Celular)

Testemunha:

- JOAO PAULO DOS SANTOS ITINOSI - Presente ao plantão - RG: 29110939-SP
emitido em 24/07/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: SUEJI ITINOSI FILHO - Mãe: LUZIANA VITORINO DOS SANTOS ITINOSI
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/03/1981 35 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CPF: 28484973867 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Amarela
Endereço Comercial: COMANDANTE TAYLOR, 1180 - IPIRANGA - CEP: 04218-000
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2215-8534 (Comercial)

Condutor:

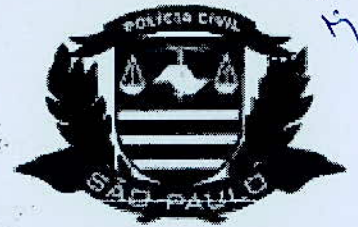
95ª D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia: R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Boletim No.: 720/2017

INICIADO: 21/02/2017 16:05hs e EMITIDO: 21/02/2017 20:59hs

Folha : 2

JLLPSWCBDKEEFNZY

- ARTUR DE ANDRADE FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 32478634-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ADRIANO DE ANDRADE FERREIRA
Mãe: ADORINDA DE ANDRADE FERREIRA - Natural de: RIBEIRÃO PIRES - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 31/08/1976
40 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - CPF: 28346075839
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: COMANDANTE TAYLOR, 1180 - IPIRANGA - CEP: 04218-000
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2215-8534 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: **Telefone celular** - Marca: SONY
Observações: COR PRETA - Pessoa relacionada: VALESKA PESSOA TEIXEIRA
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Peso-Valor/Moeda - Qtde: 15 - Unidade.: Valor
Marca: REAL - **Observações: R\$15**
Pessoa relacionada: VALESKA PESSOA TEIXEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 21** - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
21 (VINTE E UMA) PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA APARETANDO SER MACONHA
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 23** - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
23 (VINTE E TRÊS) PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER CRACK

Histórico:

Informam os Srs. Policiais Civis desta Unidade Policial que na presente data, realizavam diligências pela circunscrição do Heliópolis, quando receberam **informações de populares desconhecidos** de que na Rua Almirante Nunes havia o comércio de drogas, sendo que quem vendia drogas seria uma mulher e, para lá se dirigiram e, lá chegando, a bordo de viatura descaracterizada, logo avistaram uma mulher, ora identificada como sendo VALESKA PESSOA TEIXEIRA, a qual segurava em sua mão uma sacola plástica e entregava algo a um indivíduo desconhecido em troca de dinheiro. Imediatamente a abordaram, sendo que não conseguiram abordar o indivíduo desconhecido que comprava a substância, que correu ao notar a presença policial, e verificaram que no interior da sacola plástica que VALESKA trazia consigo, segurando com as mãos, havia a quantidade de **21 invólucros**

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Folha :3

Boletim No.: 720/2017

INICIADO:21/02/2017 16:05hs e EMITIDO:21/02/2017 20:59hs

JLLPSWCBDKEEFNZY

plásticos contendo substância semelhante a maconha e 23 invólucros plásticos contendo substância semelhante a crack. Indagada a respeito dos fatos, VALESKA disse que se tratava de droga e que vende droga no local, sendo remunerada em R\$ 200,00 por dia. Diante dos fatos proferiram voz de prisão em flagrante a VALESKA e a conduziram ao Distrito Policial para a adoção das medidas cabíveis. Preliminarmente, esta Autoridade Policial determinou o encaminhamento dos 21 invólucros plásticos contendo substância semelhante a maconha e dos 23 invólucros plásticos contendo substância semelhante a crack para a realização de exame pericial, o que deu ensejo ao laudo pericial n. 79.603/2017, no qual consta que os exames detectaram a substância tetrahydrocannabinol e cocaína nos materiais encaminhados para análise, substâncias constantes da Portaria SVS/MS n. 344/1998 como de uso proscrito. A massa líquida das substâncias é de, respectivamente, 28,2 g e 6,2 g.

VALESKA foi cientificada a respeito de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio e se reservou ao direito ao silêncio. Após entrevistar as partes, analisar o laudo pericial supramencionado e apreciar os fatos, verificando o estado de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, e 303, do Código de Processo Penal, esta Autoridade Policial subscritora ratificou a voz de prisão em flagrante proferida pelos POLICIAIS CIVIS e determinou a lavratura do respectivo auto, bem como, com fundamento nos elementos de informação colhidos e devidamente documentados, que indicam a autoria e a materialidade delitiva, o INDICIAMENTO DE VALESKA PESSOA TEIXEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por trazer consigo as substâncias acima referidas, as quais, submetidas a exame pericial, acusaram tratar-se de substância de uso proscrito, nos termos da Portaria SVS/MS n. 344/1998, conforme o laudo pericial n. 79.603/2017.

Deixou-se de arbitrar fiança à INDICIADA com fundamento no artigo 5, inciso XLIII, da Constituição Federal, e no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal.

Comunique-se a Autoridade Judiciária competente, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Acrimesp, encaminhando-se a presa à audiência de custódia.

Nada mais.

Providências tomadas: OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 95º D.P. HELIÓPOLIS

Boletim No.: 720/2017

INICIADO: 21/02/2017 16:05hs e EMITIDO: 21/02/2017 20:59hs

Folha : 4

JLLPSWCBDKEEFNZY

Provas colhidas:

TESTEMUNHAIS / PERICIAIS

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

PAULO MACHADO ZANIN
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

IGOR STIRBULOV
DELEGADO DE POLÍCIA

95º D.P. HELIÓPOLIS

Endereço da delegacia : R. COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS-S.PAULO-SP. CEP: 04218-000

Telefone: (11)2215-8534



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0013584-91.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **VALESKA PESSOA TEIXEIRA**

Vistos

Valeska Pessoa Teixeira foi denunciada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, pois, no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 15h30min, na Rua Almirante Nunes, altura do nº 55, Sacomã, nesta capital, trazia consigo e entregava, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, substância entorpecente (droga), que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi presa em flagrante delito na data dos fatos e no dia seguinte foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 56/58).

A acusada foi notificada (fls. 80, 82 e 91) e apresentou defesa prévia (fls. 86).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 28 de agosto de 2017 (fls. 88).

A acusada foi regularmente citada em audiência.

Após regular instrução, em debates, a acusação pretende a condenação da ré, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa requer a absolvição da ré, por insuficiência probatória.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), pelo laudo de constatação (fls. 22/23), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 98/100) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Artur de Andrade Ferreira, policial civil, relatou que estava em diligência em uma viatura quando uma popular alertou que havia uma moça traficando na rua da delegacia. Foram até o local indicado com uma viatura descaracterizada. Observaram uma pessoa se aproximar da ré, pegar algo e entregar dinheiro a ela. A ré possuía as características mencionadas pela solicitante. Ao se aproximarem para efetuar a abordagem o usuário conseguiu se evadir. A ré estava com uma sacola plástica, dentro dela localizou “vinte e poucas” porções de maconha e “vinte e poucas” porções de *crack*. A ré confessou que praticava o delito de tráfico e que ganhava R\$ 200,00 por dia. Havia dinheiro com a ré. Não se recorda se ela disse há quanto tempo comercializava substância entorpecente.

Ao ser interrogada judicialmente a acusada confessou a prática do crime. Afirmou que estava desempregada e necessitava pagar o aluguel. Mora com sua companheira, seus cinco filhos e a mãe dela. Está arrependida. No momento está estudando para poder ingressar na faculdade.

Pois bem. A ré confessou a prática do crime, foi presa em flagrante em poder de considerável quantidade de substância entorpecente, de duas espécies diversas, em um conhecido ponto de tráfico, tendo um dos policiais que efetuou sua prisão descrito com coerência e segurança as circunstâncias da prática do crime



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pela ré.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de a testemunha Artur de Andrade Ferreira tenha agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidora pública que é, muito bem sabe das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, as circunstâncias e consequências do delito, **fixo a pena base no mínimo legal**, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

A confissão da ré não influi na pena, pois fixada no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, **reduzo a pena ao máximo**, estabelecendo-a em definitivo em um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. **Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante da substância entorpecente que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena.**

A acusada preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, **a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 50 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.**

O dia-multa, em face situação econômica da ré, será calculado no **valor unitário mínimo**. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar a ré Valeska Pessoa Teixeira como incurso no artigo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

26ª VARA CRIMINAL

RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

33, *caput*, da Lei 11.343/2006, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, autorizada a redução desse prazo, nos moldes do art. 46, § 4º, do Código Penal, bem como pena de multa no valor correspondente a 50 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

A ré poderá recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento dos R\$15,00 apreendidos em favor da União.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 25 de outubro de 2017.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**